

Bản án số: 151/2025/HS-PT
Ngày: 09 tháng 12 năm 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Bách.

Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Bích Liễu;

Ông Lê Thành Trung.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Văn Hưng – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Trang – Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 192/2025/TLPT-HS ngày 05 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Duy P do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 41/2025/HS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa.

- Bị cáo có kháng cáo:

NGUYỄN DUY P, sinh năm: 1969, tại tỉnh Khánh Hòa, Giới tính: Nam.

Nơi cư trú: Tổ dân phố F, phường Đ, tỉnh Khánh Hòa;

Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa (học vấn): 5/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Thanh B (Đã chết) và bà Nguyễn Thị G (Đã chết); V là: Võ Thị D và 01 người con; Tiền án, Tiền sự: Không; Nhân thân: Tốt; Tạm giữ; Tạm giam: Không. Bị cáo hiện đang tại ngoại.

Có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, còn có đại diện hợp pháp của bị hại không có kháng cáo, không liên quan kháng cáo của bị cáo nên không triệu tập đến phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 14 giờ ngày 28/02/2025, Nguyễn Duy P điều khiển xe ô tô taxi biển số 85A-038.93 lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ Lâm Đồng đi Khánh Hòa. Khi đến trước khu vực Cổng ra của Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận, P điều khiển xe ô tô chuyển hướng rẽ trái vào khu vực Cây xăng (cũ) trước Cổng ra của Bến xe, Khi ở trước điểm mở dải phân cách có đặt biển báo “Cấm rẽ trái”. Khi xe ô tô qua phần đường ngược lại thì va chạm với xe mô tô biển số 85C1-376.18 do anh Nguyễn Văn K điều khiển lưu thông trên Quốc lộ A hướng Khánh Hòa đi Lâm Đồng gây tai nạn. Hậu quả: anh K chết khi đến Bệnh viện cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm phương tiện xác định: Phần đầu xe mô tô biển số 85C1-376.18, va chạm vào phần hông và nắp capô phía trước bên phải của xe ô tô biển số 85A-038.93 nhãn hiệu Hyundai I10, màu sơn trắng.

Tại bản Bản kết luận giám định tử thi số 16/KLGĐTT-TTGĐYK-PY ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh N đối với nguyên nhân chết của Nguyễn Văn K: do vỡ xương hộp sọ từ trán đến thái dương trái, rách màng cứng, dập tổ chức não, não xẹp, hộp sọ có máu loãng đang chảy ra.

Ngày 27/5/2025, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố P - T đã tiến hành giám định và kết luận:

- Xe ô tô biển số 85A-038.93, hiệu Hyundai Grand I10 bị hư hỏng do tai nạn giao thông ngày 28/02/2025 với giá trị thiệt hại là 11.367.500 đồng.

- Xe mô tô hiệu Honda SH MODE, biển số 85C1-376.18 bị hư hỏng do tai nạn giao thông ngày 28/02/2025 với giá trị thiệt hại là 6.704.500 đồng.

Kết quả đo nồng độ cồn và kiểm tra chất ma túy đối với Nguyễn Duy P là không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Tại bản Kết luận giám định độc chất số 607/834-835/25/KLGĐĐC-PYQG ngày 31/3/2025 của P2 tại TP . đối với mẫu máu của tử thi Nguyễn Văn K kết luận: Có tìm thấy E với hàm lượng 126,88mg/100ml; không tìm thấy M và các chất ma túy thường gặp.

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 41/2025/HS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa đã quyết định:

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Duy P phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Duy P 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

** Phần kháng cáo:*

- Ngày 23/9/2025, bị cáo Nguyễn Duy P kháng cáo, xin được hưởng án treo. Nộp bổ sung giấy xác nhận là lao động chính có xác nhận của UBND phường Đ, tỉnh Khánh Hòa.

* Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội giống với bản án sơ thẩm, giữ nguyên nội dung kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy P là đúng chủ thể và đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS.

Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Giai đoạn phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Vợ bị cáo có công việc buôn bán. Lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo.

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên xử: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 41/2025/HS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa. Các phần khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

- Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo mới vi phạm lần đầu, xin được khoan hồng, cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng:

Bị cáo Nguyễn Duy P kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình giống với bản án sơ thẩm, có đủ cơ sở xác định:

Khoảng 14 giờ ngày 28/02/2025, Nguyễn Duy P đã có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô tô taxi biển số 85A-038.93, lưu thông trên Quốc lộ 1A. Khi đến trước khu vực công ra của Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận (cũ). Mặc dù, khu vực này có đặt biển báo “Cấm rẽ trái” nhưng bị cáo P vẫn điều khiển xe ô tô chuyển hướng rẽ trái để qua đường, không chú ý quan sát và không nhường đường cho xe mô tô biển số 85C1-376.18 do anh Nguyễn Văn K điều khiển hướng từ Khánh Hòa đi Lâm Đồng, gây tai nạn, làm anh K chết khi đến bệnh viện cấp cứu.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy P về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm an toàn công cộng, hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông, xâm phạm tính mạng của công dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự chung tại địa phương. Do đó, cần thiết phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và có tác dụng phòng ngừa chung.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo của bị cáo, thấy rằng:

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã khắc phục hậu quả, bồi thường đầy đủ cho đại diện hợp pháp của bị hại và được đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình cho bị cáo, theo quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Cấp sơ thẩm áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự quyết định hình phạt 09 tháng tù là đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Tuy nhiên, thấy rằng: bị hại có một phần lỗi, khi điều khiển xe mô tô đã uống rượu bia, có nồng độ Ethanol là 126,88 mg/100ml, trên 2,5 lần so với mức phạt cao nhất của xử lý vi phạm hành chính khi điều khiển xe mô tô mà trong máu có nồng độ cồn. Do vậy, bị hại đã không chú ý quan sát, không kịp xử lý khi bị cáo điều khiển xe ô tô rẽ trái sang đường, hậu quả xe mô tô của bị hại tung vào phần hông và nắp capô phía trước bên phải của xe ô tô.

Xét: Bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên, không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự; Có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, việc làm ổn định, có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo được

hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội và có đủ các điều kiện khác theo hướng dẫn tại Điều 2 Nghị quyết “Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo” của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-TANDTC ngày 10/7/2025

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy P. Sửa bản án sơ thẩm theo hướng: Giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo.

[4] Về án phí phúc thẩm: do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 06/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy P;

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 41/2025/HS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa về phần hình phạt;

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Duy P phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

- Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Duy P 09 (Chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (Ngày 09 - 12 - 2025).

Giao bị cáo Nguyễn Duy P cho Ủy ban nhân dân phường Đ, tỉnh Khánh Hòa nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án Hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Duy P không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (09 tháng 12 năm 2025).

Nơi nhận:

- Vụ GDKT I – TANDTC;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa;
- Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa (PC10);
- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa (PV06);
- TAND Khu vực 5 - Khánh Hòa;
- VKSND Khu vực 5 - Khánh Hòa;
- Phòng Thi hành án dân sự khu vực 5- Khánh Hòa;
- Bị cáo kháng cáo;
- Lưu hồ sơ, án văn.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lâm Bách